

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

บริษัทลักษณะขนส่งและก่อสร้าง จำกัด
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 590/2531

กรุงเทพมหานคร

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 165 (1), มาตรา 172, มาตรา 181, มาตรา 219, มาตรา 368,

มาตรา 386, มาตรา 587

ป.วิ.พ. มาตรา 142, มาตรา 172, มาตรา 249

โจทก์มีหนังสือขอเบิกเงินค่าปรับราคาตามสัญญาจ้างเหมาไปยังจำเลย จำเลย
ได้มีหนังสือตอบโจทก์แจ้งว่า ยังไม่อาจพิจารณาค่าปรับราคาได้จนกว่าจะได้มีการ
แยกรายละเอียดราคาแต่ละประเภทงาน ซึ่งขณะนี้จำเลยกำลังดำเนินการอยู่ เมื่อ
ทราบผลแล้วจะได้รับพิจารณาค่าปรับราคาให้โจทก์ต่อไป ข้อความตามหนังสือของ
จำเลยดังกล่าวเท่ากับยอมรับว่าโจทก์มีสิทธิได้รับเงินค่าปรับราคาตามสัญญาจ้างเหมา
จริง เป็นการยอมรับสภาพตามสิทธิเรียกร้องของโจทก์ที่มีต่อจำเลยแล้ว อายุความ
เกี่ยวกับสิทธิเรียกร้องของโจทก์ย่อมระงับลงตั้งแต่วันที่โจทก์ได้รับหนังสือของ
จำเลย

การที่อายุความระงับลงในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2523 อันเป็นวันที่โจทก์
ได้รับหนังสือรับสภาพหนี้ของจำเลย แล้วต่อมาจำเลยมีหนังสือแจ้งโจทก์ว่า ไม่
สามารถจ่ายเงินค่าปรับราคาตามสัญญาให้โจทก์ได้เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2524
นั้น เหตุที่ทำให้อายุความระงับลงจึงได้สิ้นสุดและเริ่มนับขึ้นใหม่ตั้งแต่วันที่ 12
พฤศจิกายน 2524 เป็นต้นไป ดังนี้ เมื่อสัญญาระหว่างโจทก์จำเลยเป็นสัญญาจ้างทำ

ของอันมีอายุความ 2 ปี การที่โจทก์มาฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2525 ฟ้องโจทก์จึงยังไม่ขาดอายุความ

กรณีที่จำเลยยกอายุความขึ้นต่อสู้โจทก์ ศาลย่อมมีอำนาจวินิจฉัยได้ว่าจำเลยรับสภาพหนี้เป็นเหตุให้อายุความสะดุดหยุดลง และคดีโจทก์ไม่ขาดอายุความ หากเป็นการนอกฟ้องนอกประเด็นไม่

เมื่อจำเลยมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินค่าปรับราคาให้โจทก์ตามสัญญาจำเลยจะอ้างว่าสัญญาดังกล่าวไม่ได้แยกรายละเอียดประเภทของงานไว้ จำเป็นต้องแก้ไขสัญญาเดิมแต่ไม่ได้รับอนุมัติให้แก้ไขสัญญา เพราะการแก้ไขเป็นเหตุให้จำเลยต้องเสียประโยชน์อันเป็นการผิดระเบียบของจำเลยซึ่งเป็นเรื่องภายในของจำเลย มาใช้ยื่นโจทก์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเพื่อไม่ต้องรับผิดชอบได้ไม่

ศาลอุทธรณ์ฟังว่าโจทก์ควรได้รับค่าปรับราคาตามสัญญาเป็นเงิน 2,458,000 บาท จำเลยมิได้ฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในเรื่องนี้ว่าไม่ถูกต้องแต่อย่างใด คงฎีกาว่าโจทก์ไม่มีสิทธิได้รับเงินดังกล่าว และคดีโจทก์ขาดอายุความแล้วเท่านั้น โจทก์จึงควรได้เงินค่าปรับราคาตามที่ศาลอุทธรณ์รับฟังมา

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์และจำเลยได้ตกลงทำหนังสือสัญญาจ้างแบบปรับราคาก่อสร้างปรับปรุงถนนสุขุมวิท ๗๗ ตกลงราคากันตามราคาหน่วยงานที่ผู้รับจ้างได้ทำโดยกำหนดงานแต่ละประเภทไว้คือ

ก. สร้างพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในราคาตารางเมตรละ ๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๓,๓๐๐,๐๐๐ บาท

ข. เสริมสร้างพื้นแอสฟัลต์ผสมร้อน ราคาตารางเมตรละ ๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

โดยสัญญาระบุว่าราคาจ้างเหมาตามสัญญาสามารถปรับราคาให้เพิ่มขึ้นได้ตามราคาวัสดุที่ใช้ในการทำงานที่เพิ่มขึ้น โจทก์ได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา โดยส่งมอบงานรวม ๓ งวด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท จำเลยรับงานไว้ถูกต้องแล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๒๒ โจทก์ได้ทำหนังสือขอเบิกเงินค่าปรับราคาค่าก่อสร้างประจำงวดที่ ๑ จากจำเลยเป็นเงิน ๘๕๐,๐๐๐ บาท วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๒๓ โจทก์ขอเบิกเงินค่าปรับราคาประจำงวดที่ ๒ เป็นเงิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๓ โจทก์ขอเบิกเงินค่าปรับราคาประจำงวดที่ ๓ เป็นเงิน ๗๐๘,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๓ จำเลยแจ้งมายังโจทก์ว่าไม่อาจปรับราคาได้จนกว่าจะได้มีการแยกรายละเอียดราคาแต่ละงวดประเภทของงาน ซึ่งโจทก์ก็ยินยอม แต่ในที่สุดผู้อำนวยการสำนักงานโยธาของจำเลยกลับทำหนังสือลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๔ แจ้งให้โจทก์ทราบว่าจำเลยไม่สามารถจะดำเนินการขอแก้ไขสัญญาและไม่สามารถเบิกเงินส่วนที่เพิ่มให้แก่โจทก์ได้ อันเป็นการปฏิเสธไม่ยอมรับชำระค่าปรับราคาตามสัญญาให้แก่โจทก์ขอให้จำเลยชำระเงินค่าปรับราคาวัสดุก่อสร้างตามสัญญาเป็นเงิน ๒,๔๕๘,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า สัญญาจ้างเหมาแบบปรับราคาจะใช้กรณีเพิ่มค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญาเมื่อวัสดุสูงขึ้นจากราคาเดิมเมื่อวันเปิดซองประกวดราคาร้อยละห้าขึ้นไป การปรับราคาตามวิธีการในสัญญานั้นจะต้องมีการกำหนดแยกรายละเอียดราคาแต่ละประเภทงานไว้ จึงไม่สามารถพิจารณาค่าปรับราคาได้ เมื่อโจทก์ตกลงทำสัญญาจ้างกับจำเลยโดยไม่กำหนดแยกรายละเอียดราคาแต่ละประเภทงานไว้ โจทก์ไม่มีสิทธิได้รับค่าปรับราคา เว้นแต่จะได้มีการตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญากับจำเลยในภายหลัง ดังนั้น เจ้าหน้าที่ของจำเลยจึงได้ทำหนังสือแจ้งให้โจทก์ทราบแล้วได้พิจารณา

แยกราชอาณาจักรเฉพาะตามสัญญาข้อ ก. ออกเป็นงานพื้นฐานของถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กตารางเมตรละ ๑๐๐ บาท และงานพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตารางเมตรละ ๔๐๐ บาท เมื่อโจทก์ยินยอมแล้วเจ้าหน้าที่ของจำเลยจึงรายงานเสนอ
จำเลยเพื่ออนุมัติแก้ไขสัญญาข้อ ก. จำเลยได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการอนุมัติให้แก้ไข
สัญญาเป็นการต้องห้ามตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการพัสดุ ฯ จึงมีคำสั่ง
ไม่อนุมัติแก้ไขสัญญา เจ้าหน้าที่ของจำเลยแจ้งให้โจทก์ทราบแล้ว โจทก์จึงไม่มีสิทธิ
ได้รับเงินค่าปรับราคาใด ๆ จากจำเลย สัญญาตามฟ้องเป็นสัญญาจ้างทำของโจทก์มา
ฟ้องคดีนี้เรียกเงินค่าปรับราคาคือค่าจ้างเกิน ๒ ปี นับแต่วันส่งงานงวดสุดท้าย คดี
ของโจทก์ขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า คดีโจทก์ขาดอายุความ พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยชำระเงินค่าปรับราคาวัสดุก่อสร้างตาม
สัญญาเป็นเงิน ๒,๔๕๘,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า สิทธิเรียกร้องตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา ๑๖๕ (๑) มีกำหนดอายุความ ๒ ปี อายุความ ๒ ปีนี้เริ่มนับแต่ขณะที่
จะอาจบังคับสิทธิเรียกร้องได้เป็นต้นไป คดีนี้โจทก์ส่งมอบงานงวดสุดท้ายให้จำเลย
รับไปเมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๒๒ ซึ่งเป็นวันที่อาจบังคับสิทธิเรียกร้องได้ หลังจาก
นั้นโจทก์ได้มีหนังสือ ๓ ฉบับ ขอเบิกเงินค่าปรับราคาตามสัญญาจ้างเหมา (แบบปรับ
ราคา) ไปยังจำเลย ปรากฏว่าเมื่อได้รับหนังสือทั้งสามฉบับของโจทก์แล้วจำเลยได้มี
หนังสือลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๓ ถึงโจทก์แจ้งว่า ยังไม่อาจพิจารณาค่าปรับราคา

ได้จนกว่าจะได้มีการแยกรายละเอียดราคาแต่ละประเภทของงาน ซึ่งขณะนี้จำเลยกำลังพิจารณาดำเนินการอยู่ เมื่อทราบผลการแยกรายละเอียดราคาดังกล่าวแล้ว จะได้รับพิจารณาค่าปรับราคาให้โจทก์โดยด่วนต่อไป ข้อความตามหนังสือของจำเลยดังกล่าวเท่ากับยอมรับว่าโจทก์มีสิทธิได้รับเงินค่าปรับราคาตามสัญญาจ้างเหมาจากจำเลยจริง เป็นการยอมรับสภาพตามสิทธิเรียกร้องของโจทก์ที่มีต่อจำเลย อายุความเกี่ยวกับสิทธิเรียกร้องของโจทก์ย่อมระงับเหตุสุดวิสัยตั้งแต่วันที่โจทก์ได้รับหนังสือลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๓ ต่อมาวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๔ จำเลยได้มีหนังสือแจ้งให้โจทก์ทราบว่าไม่สามารถจะจ่ายเงินค่าปรับราคาตามสัญญาให้โจทก์ได้ เหตุที่ทำให้อายุความระงับเหตุสุดวิสัยได้สิ้นสุดแต่เวลานั้น อายุความจึงเริ่มนับขึ้นใหม่ตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๔ เป็นต้นไป โจทก์ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๒๕ ยังไม่เกิน ๒ ปี ฟ้องโจทก์จึงยังไม่ขาดอายุความ และกรณีจำเลยยกอายุความขึ้นต่อสู้ฟ้องโจทก์ศาลอุทธรณ์ย่อมมีอำนาจวินิจฉัยว่าจำเลยได้รับสภาพนี้เป็นเหตุให้อายุความระงับเหตุสุดวิสัยและคดีโจทก์ไม่ขาดอายุความได้ ไม่เป็นการนอกฟ้องนอกประเด็น

จำเลยได้ทำสัญญาจ้างเหมาแบบปรับราคากับโจทก์ เมื่อโจทก์ทำงานและส่งมอบงานให้จำเลยถูกต้องแล้ว และโจทก์มีสิทธิได้รับเงินค่าปรับราคาจากจำเลย จำเลยก็มีหน้าที่ต้องจ่ายเงินนั้นให้โจทก์ตามสัญญา จำเลยจะอ้างว่าสัญญาไม่ได้แยกรายละเอียดประเภทของงานไว้ จำเป็นต้องแก้ไขสัญญาเดิม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่อนุมัติให้แก้ไขสัญญาแยกค่าของงาน เพราะการแก้ไขสัญญาเป็นเหตุให้กรุงเทพมหานครเสียประโยชน์ เป็นการผิดระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๒๒ ข้อ ๖๑ ซึ่งเป็นเรื่องภายในของจำเลยมาใช้ยันโจทก์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเพื่อไม่ต้องรับผิดไม่ได้ จำเลยจึงต้องจ่ายเงินค่าปรับราคาให้โจทก์ตามสัญญา เมื่อจำเลยไม่ยอมจ่าย จึงเป็นฝ่ายผิดสัญญา

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยแล้วฟังว่า โจทก์ควรได้รับเงินค่าปรับราคาตามสัญญาจ้าง
เหมาจากจำเลยทั้งสามงวดเป็นเงิน ๒,๔๕๘,๐๐๐ บาท จำเลยไม่ได้ฎีกาคัดค้านว่าคำ
วินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ในเรื่องนี้ไม่ถูกต้องอย่างไร คงฎีกาได้เพียงแต่เพียงว่าโจทก์
ไม่มีสิทธิได้รับเงินดังกล่าว และคดีโจทก์ขาดอายุความแล้วเท่านั้น โจทก์จึงควรได้
เงินค่าปรับ ๒,๔๕๘,๐๐๐ บาท ตามที่ศาลอุทธรณ์รับฟังมา

พิพากษายืน

(เสรี แสงศิลป์-สุชาติ จีวะชาติ-เสวก จันทร์ผ่อง)

ศาลแพ่ง - นายสมปอง เสนเนียม

ศาลอุทธรณ์ - นายเทพ ภัคดีศุภผล

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ